



PUTUSAN

Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANG LIN;**
Tempat Lahir : Chinese;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/15 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : China;
Tempat Tinggal : Kabupaten Rong Xian, Kota Yulin, Provinsi Guan Xi, China;
Agama : Buddha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YANG LIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANG LIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tong penampungan karbon;
 - 1 (satu) tas plastik merah berisi karbon;
 - 1 (satu) buah terpal warna *orange*;
 - 1 (satu) karung berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) material rep;
 - 1 (satu) pipa ukuran 3 (tiga) inch warna putih;
 - 1 (satu) selang spiral ukuran 4 (empat) inch warna biru;
 - 1 (satu) mesin alkon;
 - 1 (satu) selang hos warna merah;
 - 1 (satu) selang hos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tnn tanggal 13 Agustus 2025 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANG LIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa YANG LIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tong penampungan karbon;
 - 1 (satu) tas plastik merah berisi karbon;
 - 1 (satu) buah terpal warna *orange*;
 - 1 (satu) karung berisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) material rep;
 - 1 (satu) pipa ukuran 3 (tiga) inch warna putih;
 - 1 (satu) selang spiral ukuran 4 (empat) inch warna biru;
 - 1 (satu) mesin alkon;
 - 1 (satu) selang hos warna merah;
 - 1 (satu) selang hos warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 89/PID/2025/PT MND tanggal 23 September 2025 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 76/Pid.Sus/2025/PN Tnn tanggal 13 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut khususnya mengenai lamanya ppidanaan (*strafmaat*), sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin";

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tong penampungan karbon;
 - 1 (satu) tas plastik merah berisi karbon;
 - 1 (satu) terpal warna *orange*;
 - 1 (satu) karung bersisi $\frac{1}{4}$ (seperempat) material rep;
 - 1 (satu) pipa ukuran 3 (tiga) inch warna putih;
 - 1 (satu) selang spiral ukuran 4 (empat) inch warna biru;
 - 1 (satu) mesin alkon;
 - 1 (satu) selang hos warna merah;
 - 1 (satu) selang hos warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta Pid.Sus/2025/PN Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Oktober 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Oktober 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2025 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 14 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya putusan *judex facti* salah menerapkan hukum, tidak berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan emas di lokasi Perkebunan Alason bertempat di Desa Ratatotok Satu, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, dimana tanah tersebut awalnya Terdakwa sewa kepada saksi Gao Yu Feng dalam bentuk perjanjian sewa tanah pada tanggal 1 Februari 2022 dengan luas 8,9 (delapan koma sembilan) hektar untuk digunakan kegiatan pertanian, namun pada bulan Juni 2022 Terdakwa mengetahui bahwa lokasi yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



disewanya tersebut mengandung emas, selanjutnya Terdakwa kembali/pulang ke negara asal (China) pada bulan November 2022 untuk mempersiapkan dana dan Terdakwa kembali pada bulan Desember 2024 untuk melakukan kegiatan pertambangan emas selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi Gao Yu Feng yang menyewakan tanah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara pengolahan secara sistem siram, dimana material rep (tanah yang mengandung emas) dikeruk menggunakan alat berat ekskavator kemudian di masukkan ke dalam bak penampungan yang berukuran panjang 103 (seratus tiga) meter lebar 67 (enam puluh tujuh) meter dengan kedalaman 4 (empat) meter lalu dicampur dengan semen dan kapur kemudian dipasang selang Hos dan dialirkan air yang sudah bercampur dengan sianida dengan menggunakan alat pompa air, kegiatan penyiraman tersebut sekitar 2 (dua) minggu sampai air yang membawa material emas terikat atau tersaring lewat karbon;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan dan Operasi Produksi untuk melakukan kegiatan pertambangan yang berlokasi di Perkebunan Alason Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, karena hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup terkait penjatuan pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YANG LIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **19 Desember 2025** oleh **Dr. Soesilo, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Masye Kumaunang, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Masye Kumaunang, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12169 K/Pid.Sus-LH/2025